



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII^A CIVILE-

In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al **n. 26858** del Ruolo Generale Affari Contenziosi **dell'anno 2019**, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 10/09/2020, vertente

TRA

Parte_1 con l'avv. Miotti Luciano;

ATTORE

E

Controparte_1 **in persona del legale rappresentante p.t.**, con l'avv. Soave Gian Carlo;

CONVENUTA

OGGETTO: domanda di adempimento di polizza assicurativa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

Parte_1 citava in giudizio *Controparte_1* affinché fosse condannata al pagamento di un indennizzo in ragione di una polizza collettiva infortuni stipulata dalla predetta compagnia con la società *CP_2* in favore dei propri dipendenti, in relazione al sinistro occorso in data 21/02/2018 in Brunico.

Si costituiva *Controparte_1*, in via preliminare e/o pregiudiziale eccependo l'improcedibilità, improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda introdotta da

parte attrice, non avendo questa provveduto a seguire l'iter previsto dal contratto assicurativo, nonché la carenza di legittimazione passiva parziale, attesa l'esistenza di una coassicurazione con altre compagnie; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto; in via subordinata, instava affinché un'eventuale condanna fosse limitata secondo le previsioni contrattuali.

Così instaurato il contraddittorio, il giudice assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c.

La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.

Occorre preliminarmente procedere all'interpretazione della clausola contrattuale di cui all'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Tale articolo prevede che *“In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre Medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge senza contravvenire alla legge stessa. La proposta di convocare il collegio medico deve partire dall'assicurato o dagli aventi diritto, entro sessanta giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del Medico designato, dopo di che la Società comunica all'assicurato, entro sessanta giorni, il nome del Medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti entro una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine di Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo Medico, la Società convoca il Collegio invitando l'assicurato o gli aventi diritto a presentarsi. Il Collegio medico risiede, a scelta dell'Assicurato, nel Comune sede dell'istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dello stesso o presso la sede della Società stessa. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo Medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio*

stesso entro due anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sulle indennità da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'infortunio. La decisione del collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei Medici si rifiuta di firmare il relativo verbale”.

L'articolo in esame, rubricato “controversie”, non integra, con il suo contenuto, così come soprariportato, una clausola predisponente un arbitraggio. L'arbitraggio, infatti, è l'istituto con cui le parti, ex art. 1349 c.c., rimettono ad un terzo la determinazione dell'oggetto del contratto. Nel caso in esame l'oggetto del contratto è ben individuato dalle condizioni generali di assicurazione che individuano il rischio coperto dal contratto assicurativo stesso.

L'articolo in esame non può essere neppure interpretato come una clausola compromissoria ex art. 808 c.p.c. Con essa, infatti, le parti avrebbero stabilito che tutte le controversie nascenti dal contratto di assicurazione sarebbero state decise da arbitri, in luogo delle modalità ordinarie di risoluzione delle controversie.

La clausola in esame non integra nessuno dei due istituti perché si limita ad attribuire ad un Collegio il compito di stabilire o la causa o la natura delle lesioni o di valutare e conseguenze dell'infortunio; si tratta quindi di una clausola che predispone lo strumento della c.d. perizia contrattuale: attraverso questo istituto le parti assegnano ad uno o più esperti il compito di effettuare un apprezzamento tecnico, impegnandosi contestualmente ad accettare come vincolanti le risultanze della perizia.

La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito come “*nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva*” (Cass. n. 28511/2018).

In conseguenza di questa determinazione mutano le modalità di impugnazione della relativa decisione. In particolare, sempre secondo la Corte di Cassazione, in relazione alla perizia contrattuale, non sono applicabili le norme relative all'arbitrato: la perizia contrattuale è impugnabile per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, e quindi errore, dolo, violenza, incapacità delle parti (Cfr. Cass. n. 28511/2018). Si tratta infatti di uno strumento che sostituisce o integra la volontà negoziale delle parti in conflitto e proprio in ragione di tale natura è impugnabile per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione della volontà negoziale stessa (Cfr. Cass. n. 15665/2019).

Sul piano strettamente processuale, va ribadito – secondo un granitico orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 11876/2007) - che nella clausola di un contratto di assicurazione contro gli infortuni, che preveda una perizia contrattuale, è insita la temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto.

Applicando al caso di specie i principi sopra richiamati, si osserva come la clausola n. 17 debba essere qualificata in termini di perizia contrattuale in quanto devolve ai periti i soli profili inerenti la quantificazione del danno.

Depone in tal senso il chiaro tenore letterale della clausola in esame, criterio ermeneutico che conserva un ruolo prioritario in sede di interpretazione del contratto.

A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16181/2017) ha precisato che *“Nell'interpretazione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti”*.

Procedendo alla ricostruzione della clausola contrattuale sulla scorta dei principi ermeneutici richiamati, va rilevato – per un verso - che la clausola fa riferimento in maniera chiara ed inequivoca alla “natura delle lesioni”, alle “loro conseguenze” o

“grado di invalidità”, senza che sia minimamente accennato alcun riferimento a questioni inerenti la validità e l’efficacia del contratto, e – per altro verso – che l’esclusione della tutela giudiziaria, sotto un profilo logico-sistematico, assume un rilievo del tutto eccezionale, giustificato in quanto limitato ad una valutazione tecnico-quantitativa, e non può estendersi ai profili della copertura e sulla spettanza dell’indennizzo.

In definitiva, la clausola di cui si discute, nella parte che involge la quantificazione del danno reclamato si pone in termini di obbligatorietà e non in termini di mera possibilità.

A fronte di tale formulazione deve ritenersi che la clausola impedisca alle parti di esercitare azione giudiziaria avente ad oggetto la quantificazione del danno.

Sotto tale profilo, pertanto, la domanda è improponibile.

Non colgono nel segno le argomentazioni di parte attrice relativamente alla circostanza che la clausola in esame non opererebbe in quanto il medico fiduciario della compagnia assicurativa avrebbe espresso il suo giudizio tecnico, raggiungendo un accordo con il medico di fiducia dell’istante stesso.

Invero, tale assunto non è provato documentalmente per stessa ammissione di parte attrice che riferisce di un accordo verbale.

Inoltre, parte attrice ha articolato delle prove testimoniali tese alla conferma di tale accordo, non ammesse nel corso del giudizio.

Va preliminarmente osservato che parte attrice non ha reiterato tali richieste in sede di precisazione delle conclusioni, sicché è configurabile una decadenza dai predetti mezzi di prova.

In ogni caso, le prove in esame non sarebbe comunque idonee a raggiungere il risultato probatorio preteso (vale adire il raggiungimento di un accordo nella valutazione delle lesioni e delle conseguenze dell’infortunio), in quanto non potrebbero esprimere la definitività della condivisione dell’apprezzamento medico-legale, altrimenti estendendosi a opinioni e valutazioni non demandabili al teste.

D’altra parte, non possono sottacersi perplessità sul riferito accordo, attesa la non ragionevolezza di un accordo meramente orale relativamente ad un accordo tra medici legali nell’ambito di una procedura assicurativa.

Sulla scorta delle superiori considerazioni, va dichiarata l’improponibilità della domanda attorea.

Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- a) dichiara l'improponibilità della domanda attorea;
- b) condanna parte attrice a pagare a favore della convenuta le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma addì, 05/12/2020.

Il Giudice

Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta